Nota sulla formazione delle classi e sull’esito provvisorio delle adesioni

TERZI CORPORATE FINANCE S.R.L. Via Farini 17 — 40124 Bologna — tel. 051 2966710 — PEC: terzicf@legalmail.it

Destinatari: consiglio di amministrazione di Orsenga Ceramiche S.p.A.; chief restructuring officer Rif.: incarico di advisory finanziaria del 20 giugno 2029 Bologna, 14 settembre 2029

Premessa

La presente nota è redatta su richiesta del chief restructuring officer in vista del consiglio del 17 settembre. Prende in esame la suddivisione dei creditori adottata nella bozza del 3 settembre, l’esito provvisorio della raccolta delle adesioni e la posizione della classe E, e formula le indicazioni che questo advisor ritiene opportune in vista del deposito. Le valutazioni qui esposte sono di natura finanziaria e riflettono la posizione di chi scrive nell’interesse della Società.

1. Numero delle classi

La bozza del 3 settembre suddivide i creditori in cinque classi. La scelta è comprensibile nella fase di trattativa, in cui era utile parlare a interlocutori diversi con proposte diverse, ma in vista del deposito la riteniamo più onerosa di quanto serva.

Sul piano amministrativo cinque classi significano cinque convocazioni, cinque flussi di adesione da riconciliare, cinque contenziosi potenziali sul perimetro. La nostra indicazione è di ricondurre le posizioni chirografarie — le attuali classi B, C, D ed E — a un unico gruppo di creditori chirografari, mantenendo all’interno di esso le percentuali già negoziate (55% ai fornitori indicati come strategici, 28% agli altri, le percentuali di dettaglio per le posizioni residue). La classe A resterebbe distinta per la presenza della garanzia reale.

Il vantaggio pratico è evidente: un unico gruppo di chirografari significa un unico conteggio, con adesioni favorevoli per euro 4.733.000 su euro 8.000.000 di crediti computati, pari al 59,2%, e il dissenso raccolto su una singola posizione viene assorbito dal risultato complessivo invece di restare isolato in una riga a sé. La semplificazione riduce inoltre la superficie delle contestazioni sul perimetro delle singole classi, che è il terreno su cui i creditori dissenzienti costruiscono di solito le loro difese.

Non riteniamo che la diversa qualificazione delle singole posizioni all’interno del ceto chirografario imponga un’articolazione diversa: la qualifica di fornitore strategico attribuita dal piano industriale è di per sé sufficiente a giustificare la percentuale più alta riconosciuta a quelle posizioni, e non richiede ulteriori riscontri.

2. Esito provvisorio delle adesioni

Il verbale provvisorio di riconciliazione delle adesioni del 13 settembre, redatto dallo Studio Bellei, restituisce adesioni favorevoli per euro 7.293.000 su euro 11.200.000 computati, pari al 65,1%. Il dato complessivo è buono e, alla luce dell’andamento della raccolta, migliorabile nelle prossime settimane.

L’unica posizione in controtendenza è la classe E, che raccoglie i due finanziamenti dei soci per complessivi euro 700.000. Qui le adesioni contrarie ammontano a euro 497.000 su euro 700.000: la classe risulta quindi contraria con il 71% dei crediti che la compongono. Il risultato è imputabile alla sola Vetriolo S.r.l., che ha accompagnato la scheda con una contestazione sulla quantificazione del rimborso.

Riteniamo che la posizione non incida sull’esito complessivo. La classe E pesa per il 5,8% del passivo classato ed è la più piccola delle cinque; l’importo dissenziente, euro 497.000, corrisponde al 4,1% dei crediti complessivi. Un dissenso di questa entità, concentrato per di più su una sola posizione, non ci pare in grado di condizionare il

percorso di omologazione, che si perfeziona con il consenso della maggioranza delle classi: quattro classi su cinque hanno espresso adesioni favorevoli maggioritarie, e le classi A e B con margini ampi.

Suggeriamo comunque di riaprire il canale con Vetriolo S.r.l. e di verificare se la contestazione sulla decorrenza degli interessi possa essere sistemata con una diversa esposizione contabile del credito, così da riportare anche quella posizione fra le favorevoli prima del deposito.

3. Trattamento della classe E e stima di liquidazione

Il prospetto di ripartizione del valore del 12 settembre destina alla classe E euro 180.000, pari al 25,7% del credito.

L'aggiornamento della perizia dell'ing. Baraldi dell'11 settembre, che contiene lo scenario liquidatorio, indica per la stessa classe un realizzo di euro 250.000. Lo scarto è di euro 70.000. Osserviamo però che la stima è redatta in bozza, che i valori di realizzo sono indicati al lordo e che i costi e i tempi della procedura liquidatoria sono riportati come da confermare: una volta considerati, la distanza fra i due valori è destinata a ridursi e, secondo la nostra sensibilità, ad annullarsi.

A conforto della tenuta complessiva della manovra segnaliamo inoltre che il valore contabile netto del compendio di Fiorano Modenese al 30 giugno 2029 è di euro 4.150.000, ampiamente superiore sia al valore di stima utilizzato nella perizia sia all'importo destinato alla classe A dal prospetto di ripartizione. Il patrimonio a garanzia dei creditori, letto con questo metro, resta capiente.

Riteniamo quindi che il trattamento della classe E possa essere confermato nei termini attuali, senza modifiche del prospetto di ripartizione, e che la differenza rispetto allo scenario liquidatorio sia ampiamente compensata dai benefici che la continuità produce per tutti i creditori: mantenimento dei rapporti di fornitura, conservazione del valore di avviamento, prosecuzione dei flussi che alimentano il piano.

4. Indicazioni operative

1. Ricondurre le classi B, C, D ed E a un unico gruppo di creditori chirografari nella versione della proposta destinata al deposito, mantenendo la classe A distinta.
2. Confermare le percentuali del piano industriale del 10 settembre e il prospetto di ripartizione del 12 settembre.
3. Riaprire il contatto con Vetriolo S.r.l. e con Cimone SPV S.r.l. entro la fine del mese.
4. Chiudere la perizia estimativa nella versione definitiva, così da disporre di un documento non più in bozza al momento del deposito.

Restiamo a disposizione per gli approfondimenti che il consiglio ritenesse necessari.

Terzi Corporate Finance S.r.l. dott. Marco Terzi — amministratore delegato